

1500063-97.2022.8.26.0383

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANO SANTOS DE LIMA

Comarca: Nhandeara

Foro: Foro de Nhandeara

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 11/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2029272/2022 - DEL.POL.GASTÃO

VIDIGAL, 22765763 - DEL.POL.GASTÃO VIDIGAL, 19/22/223 - DEL.POL.GASTÃO VIDIGAL,

2029272 - DEL.POL.GASTÃO VIDIGAL

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Nhandeara

Foro de Nhandeara

Vara Única

Rua Raul Cardoso de Souza, 197, Nhandeara-SP - cep 15190-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500063-97.2022.8.26.0383 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500063-97.2022.8.26.0383

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2029272/2022 - DEL.POL.GASTÃO

VIDIGAL, 22765763 - DEL.POL.GASTÃO VIDIGAL, 19/22/223 - DEL.POL.GASTÃO VIDIGAL,

2029272 - DEL.POL.GASTÃO VIDIGAL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IAGO VENANCIO TEOFILO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANO SANTOS DE LIMA

Vistos em audiência.

Trata-se de ação penal pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em desfavor de IAGO VENANCIO TEOFILO pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c.c. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, em razão dos seguintes fatos delituosos (fls. 229/232):

Consta dos inclusos autos que, no dia 1º de fevereiro de 2022, por volta das 17h00min., na Praça da Matriz e na residência à Viela Gracindo dos Santos Rocha, nº 50, no município de Gastão Vidigal, nesta comarca de Nhandeara, IAGO VENÂNCIO TEOFILO, qualificado a fls. 12/14, trazia consigo, para consumo de terceiros, 02 porções de maconha, pesando 10,97g e 2,15g, e guardava e tinha em depósito, 02 porções envoltas em papel alumínio com 0,74g de cocaína e 05 porções de maconha

totalizando 65,67g conforme auto de exibição e apreensão a fls. 06/07 e laudos de constatação prévia a fls. 39/40, 41, 43 e 42, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sendo que tal prática envolvia e visava atingir o adolescente FABIANO GONÇALVES TEOFILO JÚNIOR.

A denúncia foi recebida em 02 de março de 2022 (fls. 234/235).

O réu foi citado (fl. 260) e apresentou resposta à acusação por intermédio de advogado dativo (fls. 244/255).

Não tendo havido absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento (fl. 266).

Durante a instrução, colheu-se o depoimento de duas testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público e Defesa pugnaram, em síntese, pela desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

É o relatório. Decido.

Não há outras preliminares ou prejudiciais ao mérito. Encontram-se presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Em virtude disso, avanço à análise do mérito.

Trata-se de ação penal pública incondicionada movida pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06.

A materialidade delitativa restou devidamente comprovada pelos seguintes elementos juntados aos autos: auto de prisão em flagrante (fl. 1), boletim de ocorrência policial (fls. 2/5), auto de exibição e apreensão (fls. 6/7), certidão de nascimento (fl. 33), laudos de constatação provisória (fls. 38/43); fotografia (fl. 44), laudos definitivos de exame químico-toxicológico, indicando que foi detectada presença das substâncias cocaína e Tetrahydrocannabinol (THC) nos materiais analisados (fls. 371/373, 374/376 e 379/381), laudo de perícia no aparelho celular apreendido com o adolescente (fls. 385/388) e depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto na instrução processual.

A(s) substância(s) em questão, aliás, encontra(m)-se presente(s) na relação de substância de uso proscrito no Brasil, conforme o disposto na Portaria 344/98 do SVS/MS e suas atualizações.

A autoria é certa e recai sobre a pessoa do réu.

Ouvida em juízo, a testemunha RODRIGO ALVES DE BARROS, policial civil, disse que, na data do ocorrido, estava em deslocamento em Gastão Vidigal; que notou comportamento estranho entre Iago e outros três menores; que aguardou alguns minutos; que os quatro estavam próximo ao banheiro da praça; que estava sentado perto da igreja matriz da cidade; que visualizou Iago; que Iago já era investigado pela prática do crime de tráfico de drogas; que, em revista policial, localizou dinheiro e droga com Iago e ; que Iago franqueou a entrada em sua residência; que, no local, havia pinos de cocaína e porções de maconha; que o local é conhecimento como ponto de venda de drogas; que não chegou a visualizar entrega de droga entre eles; que Tiago e Fabiano são primos e residem no mesmo imóvel; que, na residência, havia "eppendorfs" com cocaína e vazios; que a maconha estava acondicionada tanto em porções menores quanto em embalagens maiores; que tanto Iago quanto Fabiano autorizaram o ingresso policial na residência; que, na residência, apenas a droga foi encontrada, não havendo petrechos; que a suspeita que recaiu sobre Iago e seus companheiros era de droga, pois o local da abordagem é típico de comércio de drogas; que Iago e Fabiano disseram que a droga era para uso; que Iago foi abordado com Diego, Richard e Fabiano; que Iago e Fabiano estavam com a droga e com dinheiro; que acredita que as drogas eram "crack" e maconha; que Iago estava com maior quantia em dinheiro; que Fabiano estava com dinheiro por volta de R\$ 150,00; que havia denúncias de que Iago estava praticando tráfico de drogas; que as denúncias eram anônimas; que estava sozinho quando fez a abordagem dos quatro. Interrogado em juízo, o acusado IAGO VENANCIO TEOFILO disse que tem 20 anos, é solteiro e não tem filhos; que trabalha na área agrícola cortando cana-de-açúcar; que estudou até o primeiro ano do ensino médio; que não tem doença grave; que é viciado em maconha e cocaína; que usa droga desde os quinze anos de idade; que é

verdadeira a acusação; que a droga era do depoente; que a droga era destinada ao uso; que a droga comprada de "Baiano" em São José do Rio Preto; que nunca vendeu droga; que no dia da abordagem, estavam com Diego, Richard e Fabiano, este seu primo; que Fabiano nunca usou nada; que Fabiano estava com dinheiro; que o interrogado estava com R\$ 230,00 a R\$ 240,00 em seu bolso; que o valor era proveniente do corte de cana; que houve incursão policial na residência; que autorizou o ingresso policial; que a maconha e a cocaína estavam na casa do depoente; que morava sozinho com Fabiano; que o imóvel era alugado; que Fabiano trabalhava com o depoente; e que desconhece a razão de imagens de drogas no celular de Fabiano.

A tipificação do fato deve ser modificada, com a consequente desclassificação do delito imputado na denúncia, uma vez que as provas produzidas nos autos se mostram insuficientes para comprovar a traficância, consoante preconizado pelo Ministério Público e pela Defesa.

Inferre-se do auto de exibição e apreensão e dos laudos de constatação provisória acostados aos autos (fls. 6/7 e 39/42) que, em poder do acusado e de seu primo Fabiano, houve a apreensão das quantidades líquidas de 78,79 gramas de maconha e de 0,74 grama de cocaína.

O réu, em sede de interrogatório judicial, admitiu que a droga era sua, contudo, disse ser apenas usuário.

Ainda que a tese de consumo próprio seja recorrente em casos como o presente e que, não raro, os comerciantes de tóxicos também se caracterizem como usuários, verifica-se que a quantidade encontrada com o acusado, de fato, era diminuta, compatível com o consumo pessoal de um usuário mediano e não houve produção de prova no sentido de evidenciar a traficância.

Ante essas circunstâncias, deve-se concluir que a droga encontrada com o réu, efetivamente, destinava-se para seu uso pessoal.

Ressalte-se que o único elemento de prova a fundamentar a tese da destinação comercial da droga é a palavra do agente policial que realizou a prisão em flagrante, o qual afirmou que tinha conhecimento de que o acusado se dedicava ao tráfico.

Ocorre que, embora dotada de especial relevância, a narrativa do policial não pode embasar decreto condenatório por si só. Para tanto, seria necessário que outros indícios ou provas reforçassem a imputação realizada na denúncia – o que não aconteceu no caso.

Saliente-se que, no sistema acusatório brasileiro, o ônus da prova quanto à tipicidade do fato imputado em ação penal pública incondicionada compete ao Ministério Público (artigo 156 do CPP).

Logo, em havendo dúvida sobre a tipificação do fato, ante a insuficiência do conjunto probatório, cabe ao julgador conferir a interpretação que se afigure mais benéfica ao acusado, como corolário do "in dubio pro reo".

De se ressaltar, por fim, que vetores previstos no artigo 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006 também apontam para o uso pessoal do agente.

Veja-se que, mesmo com a realização de busca domiciliar, não foi encontrada em poder do acusado elevada quantidade de droga, instrumentos como balança de precisão ou anotações que denotassem a típica traficância.

Por todos estes fatores, conclui-se não haver, no caso, provas seguras o suficiente acerca do destino da droga ao comércio, que permitiria a condenação com fulcro no artigo 33, caput, da Lei nº 11.340/2006.

Assim, acolho o pleito de ambas as partes para desclassificar a conduta cometida pelo acusado para o tipo previsto no artigo 28, caput, da Lei nº 11.340/2006.

No que diz respeito à individualização da pena, verifica-se que o tipo penal em apreço sujeita o condenado a pena máxima de 05 (cinco) meses de prestação de serviços à comunidade ou de comparecimento a programa ou curso educativo, nos termos do artigo 28, § 3º, da Lei nº 11.343/2006.

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

- I - advertência sobre os efeitos das drogas;
 - II - prestação de serviços à comunidade;
 - III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.
- (...)

§ 3º As penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses.

Ocorre que o acusado já cumpriu mais de 03 (três) meses de prisão cautelar nos presentes autos, tendo em vista que a prisão em flagrante se deu em 1º/02/2022 (fl. 1). Logo, já tendo sido cumprida reprimenda mais gravosa que a impositiva no caso e, ainda, por tempo mais longo que o limite máximo previsto em lei, deixo de impor qualquer pena em desfavor do réu e, de plano, constato ser o caso de extinção da punibilidade, em consonância com o entendimento fixado no seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. DESNECESSÁRIO REVOLVIMENTO DE PROVAS. ALEGADA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRAFICÂNCIA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA NO PROCESSO PENAL. REGRA PROBATÓRIA DECORRENTE DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO PROVIDO. (...) 6. A conduta imputada pelo Ministério Público - dentre as várias previstas no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (que é de conteúdo múltiplo) - foi a de trazer consigo "11 (onze) pedras de crack, divididas em papelotes individuais e escondidas em suas partes íntimas". Em nenhum momento, o acusado foi visto vendendo, expondo à venda ou oferecendo entorpecentes a terceiros. 7. Não foram mencionados elementos que demonstrem, de modo satisfatório, a destinação comercial do entorpecente localizado com o recorrente. Com efeito, não houve campanha policial para averiguação da conduta do recorrente, mas tão somente uma abordagem pessoal em virtude do fato de o coacusado - que conduzia a motocicleta - ter se evadido ao avistar a autoridade policial. 8. O Ministério Público - sobre quem pesa o ônus da prova dos fatos alegados na acusação - não comprovou a ocorrência de mercancia ilícita da droga encontrada em poder do recorrente, ou que a tanto se destinava, de modo que remanesce somente a conduta de trazer consigo a droga, para consumo pessoal, prevista no tipo do caput do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 9. Dada a primariedade do recorrente (conforme reconhecido na sentença), a reprimenda prevista para o delito de posse de drogas para consumo próprio - prestação de serviços à comunidade ou medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo - não pode superar o prazo de 5 meses (art. 28, § 3º, da Lei n. 11.343/2006). 10. Entretanto, o acusado respondeu ao processo cautelarmente privado de sua liberdade (desde sua prisão em flagrante, em 6/3/2017), e sua custódia preventiva foi mantida na sentença condenatória. 11. Como ele está preso a um lapso temporal superior ao da reprimenda que lhe seria imposta, deve ser reconhecida a extinção de sua punibilidade. 12. Recurso provido para desclassificar a conduta imputada ao réu para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e, já cumprido o prazo máximo da sanção cabível - de modo até mais oneroso -, julgar extinta sua punibilidade. (STJ; REsp 1.769.822; Proc. 2018/0255557-1; PA; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 27/11/2018; DJE 13/12/2018; Pág. 2163) Deixo de fixar indenização mínima (artigo 387, IV, do CPP), por ausência de pedido da acusação e por se tratar de crime vago.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR o réu IAGO VENANCIO TEÓFILO pela prática do delito descrito no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Ato contínuo, consoante exposto na fundamentação, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado pelo cumprimento integral da pena, na forma do art. 109 da Lei de Execução Penal.

Em razão da desclassificação da conduta e da extinção da punibilidade, torna-se incompatível a manutenção da prisão cautelar até o trânsito em julgado. Assim, revogo a prisão preventiva e autorizo que o réu recorra em liberdade. Expeça-se, imediatamente, alvará de soltura, salvo se estiver preso por outro motivo.

Com exceção do aparelho celular apreendido em poder de Richard, declaro o perdimento dos bens e valores apreendidos, às fls. 6/7 e 194, em favor da União, na forma do art. 63, § 1º, da Lei nº 11.343/2006, os quais deverão ser revertidos

diretamente ao Funad.

Condene o(a) sentenciado(a) também ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal. Entretanto, considerando que o(a) sentenciado(a) foi assistido por advogado nomeado nos termos do convênio com a Defensoria Pública, associado às circunstâncias do processo, tudo indica sua insuficiência de recursos para fazer frente a esse débito, motivo pelo qual desde logo lhe concedo o benefício da gratuidade da justiça e determino a suspensão das condenações pecuniárias contidas neste parágrafo, na forma do art. 98 do Código de Processo Civil.

Elabore(m)-se, em prol do(s) advogado(s) nomeado(s) nos autos nos termos do convênio DPE/OAB, a competente certidão de honorários, a qual deverá ser disponibilizada no sítio do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para impressão pelo(s) interessado(s), prescindindo-se, pois, de entrega do(s) referido(s) documento(s).

Transitada em julgado da presente condenação:

A) destruam-se as amostras guardadas para contraprova, certificando nos autos, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/2006;

B) coloquem-se os bens e valores perdidos (fls. 6/7 e 194) à disposição da União (Funad), com exceção do aparelho celular apreendido com Richard, o qual deverá ser a ele restituído;

C) comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15, inciso III, da Constituição da República; e

D) lance-se o nome do sentenciado no rol do IIRGD.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa.

Sentença registrada eletronicamente e publicada em audiência. Os presentes saem intimados. Cumpra-se.

Nhandeara, 11 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA